



พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

รวบรวมโดย
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พุทธศักราช ๒๕๖๘



พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

รวบรวมโดย
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พุทธศักราช ๒๕๖๘

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

ISBN 978-616-297-615-5

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์เผยแพร่โดย กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิมพ์ที่ บริษัท วิชั่น พรีเมรส จำกัด
๐ ๒๑๔๗ ๓๐๗๕-๖, ๐๘ ๔๗๒๓ ๖๙๑๒

คำนำ

กรมการท่องเที่ยว จัดพิมพ์พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ได้มีการประกาศบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นอ้างอิงหรือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กรมการท่องเที่ยว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่นำไปใช้ รวมทั้งสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวและ การใช้บริการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว

สารบัญ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓๑

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๕

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๔

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑

๕๐

กฎกระทรวงการดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑

๕๔

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

๕๗

พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๙

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาต

๖๑

เป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

๖๕

เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย

๖๖

ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน

๖๘

เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุ

๖๙

ให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๐

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

๗๑

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยวิธีการอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

๗๒

พ.ศ. ๒๕๖๒

สารบัญ

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๓
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๖
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๗
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๐
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๒
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓	๘๗
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) พ.ศ. ๒๕๖๔	๘๘
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา) พ.ศ. ๒๕๖๔	๘๙
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๐
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ระดับอนุปริญญา) พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๑
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๒
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๕	๙๖
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๙๗
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวน นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๖	๙๙
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้าม ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๑

สารบัญ

ประกาศกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๒
ประกาศกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๖

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๓	๑๑๑
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยการสอบหาข้อเท็จจริง การวินิจฉัยของนายทะเบียนและอัตราค่าเงินชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๓	๑๑๕
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๒๐
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวและ ความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครอง ที่มีมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๒๑
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายเงิน จากบัญชีเงินฝาก สำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด และการคืนหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๒๖
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารเงิน และทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒๘

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๕๑”

มาตรา ๒^๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ธุรกิจนำเที่ยว” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือ
เดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

“นักท่องเที่ยว” หมายความว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอื่นใด

“มัคคุเทศก์” หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว

“ผู้นำเที่ยว” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจูงนำเที่ยว สำหรับการจ้าง การให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร หรือการอื่นใด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

“สำนักงาน” ^๒ (ยกเลิก)

“ผู้อำนวยการ” ^๓ (ยกเลิก)

“กรม” ^๔ หมายความว่า กรมการท่องเที่ยว

“อธิบดี” ^๕ หมายความว่า อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางหรือนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” ^๖ หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกิจการซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจญ์

^๒ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “สำนักงาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๓ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “ผู้อำนวยการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๔ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “กรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๕ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “อธิบดี” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๖ มาตรา ๔ บทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑
คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนเจ็ดคน เป็นกรรมการให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ^๗

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในวิชาการท่องเที่ยวหนึ่งคนและวิชามัคคุเทศก์หนึ่งคน

กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้าคนตามวรรคสอง จะเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้ โดยอย่างน้อยให้แต่งตั้งจากผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสองคนและผู้แทนมัคคุเทศก์สองคน

มาตรา ๘ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่

มาตรา ๙ การพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะสั่งให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเมื่อบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถก็ได้

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการซึ่งเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

^๗ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๑ การประชุม การดำเนินการประชุม หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดแผนงานและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว จะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(๔) ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนใดเพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้น คุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินฝากสำหรับ หลักประกันที่เป็นเงินสดตามมาตรา ๑๘ รวมทั้งการคืนหลักประกันตามมาตรา ๓๙

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยของนายทะเบียน ตามมาตรา ๔๐

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๑

(๘) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

(๙) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของ กองทุนตามมาตรา ๗๑

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการจะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่มอบหมายก็ได้

การประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๒ ธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากนายทะเบียน

การกำหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง^[๔]

มาตรา ๑๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้อง

(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(ข) มีสัญชาติไทย

(ค) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์

(ข) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(ค) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

(ง)^๔ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) หรือ (๔) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๕) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓ (๕)

(ฉ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๑๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง

(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้มีสัญชาติไทย

^๔ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๕ มาตรา ๑๖ (๒) (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบจะต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

(ข) กรรมการหรือผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรือ (จ)

(ข) มีผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือซึ่งพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (ก) มาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(ค) มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินร้อยละห้ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือซึ่งพ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (ก) มาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ความใน (๒) (ข) และ (ค) ไม่นำมาใช้บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระทำของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (ก)

มาตรา ๑๘^{๑๐} ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารต่อนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามจำนวนเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ เมื่อมีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบทันที

มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต ในหนังสือแจ้งนั้นให้แจ้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและหลักประกันที่ต้องวางไว้ด้วย

^{๑๐} มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)

เมื่อผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงและวางหลักประกันตามมาตรา ๑๘ ครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าธรรมเนียมและหลักประกันนั้น

การกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวตามวรรคสอง จะกำหนดอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทหรือลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวก็ได้

มาตรา ๒๑ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอรับใบอนุญาต

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒/๒ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียน^[๑๑]

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสืออุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

มาตรา ๒๒/๑^{๑๒} ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน และให้นำความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒/๒^{๑๓} ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวที่ประสงค์จะมีสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวสาขา ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวสาขาจากนายทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวสาขาให้มีอายุและประเภทตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว

การขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต และการแจ้งเลิกสาขา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๑๑} มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๑๒} มาตรา ๒๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๑๓} มาตรา ๒๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๒๒/๓^{๑๔} ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตาย และทายาทของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้นต่อไป ให้ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่มียายาทหลายคน ให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุตามมาตรา ๒๒/๑ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตาย

ในระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง ทายาทของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในกรณีที่ทายาทมิได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นสุดลง

มาตรา ๒๓ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ในกรณีมีสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม^[๑๕]

มาตรา ๒๔ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว

มาตรา ๒๕ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๒ (๓)

มาตรา ๒๖ ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจัดทำเป็นเอกสารซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(๒) ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเที่ยว

(๓) ค่าบริการและวิธีการชำระค่าบริการ

(๔) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

(๕) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สำคัญในการนำเที่ยว

(๖) ลักษณะและประเภทของที่พักรวมและจำนวนครั้งของอาหารที่จัดให้

(๗)^{๑๖} การจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว

(๘) จำนวนขั้นต่ำของนักท่องเที่ยวสำหรับการนำเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

(๙)^{๑๗} การจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุ

^{๑๔} มาตรา ๒๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๕} มาตรา ๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๖} มาตรา ๒๖ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๗} มาตรา ๒๖ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๒๗ การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ตาม
มาตรา ๒๖ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนรับชำระเงินค่าบริการ

การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวภายหลังที่นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้ว
หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืนเงินที่รับชำระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยไม่ชักช้า และจะหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถ้ามีเหตุ
ที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณา
ไว้ ทั้งนี้ โดยมีใช้ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่
นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตราตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าการยกเลิกการนำเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักท่องเที่ยวไม่ครบจำนวน
ตามที่กำหนดในมาตรา ๒๖ (๘) หรือเกิดจากเหตุใด ๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
นำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่นักท่องเที่ยว

มาตรา ๒๙ ในระหว่างการนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย

การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้นทำให้ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือสูงกว่าเดิม

มาตรา ๓๐ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา
๒๖ (๓) หรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือทำ
กิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ต้องแจ้ง
ค่าบริการของตนและค่าบริการที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมนั้นให้นักท่องเที่ยว
ทราบล่วงหน้า และจะเรียกเก็บค่าบริการเกินที่แจ้งไว้ไม่ได้

มาตรา ๓๑^{๑๘} ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยให้กำหนดอัตราค่าบริการ
ขั้นต่ำและกำหนดให้มีการจัดทำเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ

^{๑๘} มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๓๒ ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมอบหมายให้มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด นำนักท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยว โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว หรือบุคคลอื่นนั้น หรือโดยให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าอำนวยความสะดวกอื่นใดของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

มาตรา ๓๓^{๑๙} ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ในการจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีผู้นำเที่ยวเดินทางไปกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องใช้ผู้นำเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการกระทำในทางหน้าที่จ้างของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๓๔^{๒๐} ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่ นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่งต้อง รับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยวเช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย

มาตรา ๓๕^{๒๑} (ยกเลิก)

มาตรา ๓๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

(๑) ตายหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคล

(๑/๑)^{๒๒} ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๒๒/๑

(๒) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๓๘ หรือ

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๖

มาตรา ๓๗^{๒๓} ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๑/๑) (๒) หรือ (๓) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ ใบอนุญาตสิ้นสุดลง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๑๙} มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๐} มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๑} มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๒} มาตรา ๓๖ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๓} มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๓๘ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ

การเลิกประกอบกิจการไม่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวพ้นจากความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๙^{๒๔} หลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยววางไว้ตามมาตรา ๑๘ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยังไม่พ้นจากความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว้พร้อมทั้งดอกผลได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล้ว

ในกรณีที่นายทะเบียนได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมาขอรับหลักประกันพร้อมทั้งดอกผลคืนแล้ว ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่มารับคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้หลักประกันพร้อมทั้งดอกผลดังกล่าวตกเป็นของกองทุน

มาตรา ๔๐ เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนายทะเบียนว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวหรือตามที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนรับฟังคำชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งถูกกล่าวหาประกอบด้วย

มาตรา ๔๑ เมื่อปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๐ ว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายใดและเป็นจำนวนเงินเท่าใดให้นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นไปพลางก่อน และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้นส่งคืนเงินชดเชยกองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ส่งเงินชดเชยใช้กองทุนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนหักเงินจำนวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๑๘ ส่งคืนกองทุน

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยววางไว้ตามมาตรา ๑๘ ลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยววางหลักประกันเพิ่มจนครบจำนวนเงินที่กำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่วางหลักประกันเพิ่มภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วน

^{๒๔} มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๔๓ นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียน

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ชะลอการส่งเงินชดใช้กองทุนและการหักเงินจากหลักประกันส่งคืนกองทุนตามมาตรา ๔๑ และการวางหลักประกันเพิ่มตามมาตรา ๔๒ เว้นแต่คณะกรรมการจะผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวตาย ให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยว

มาตรา ๔๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่จำนวนเงินที่ส่งจ่ายจากกองทุนต่ำกว่าความเสียหายที่นักท่องเที่ยวได้รับ ให้คณะกรรมการสั่งให้นายทะเบียนจ่ายเงินจากกองทุนเพิ่มเติมให้แก่นักท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการกำหนด และแจ้งให้ผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวส่งเงินจำนวนดังกล่าวชดใช้กองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้นำความในมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม นั้น มิใช่เป็นความผิดของผู้ประกอบการจูงนำเที่ยว จะไม่สั่งให้ผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวส่งเงินจำนวนดังกล่าวชดใช้กองทุนก็ได้

(๒) กรณีที่ผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นหรือรับผิดชอบเพียงบางส่วน และเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวได้จ่ายเงินชดใช้กองทุนตามคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ แล้ว หรือเป็นกรณีที่นายทะเบียนได้หักเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๑๘ ส่งคืนกองทุนและผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวได้วางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการสั่งให้นายทะเบียนจ่ายเงินกองทุนคืนให้แก่ผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวทั้งหมดหรือตามส่วนที่ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วแต่กรณี

ให้กรมแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย^{๒๕}

มาตรา ๔๕ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบการจูงนำเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละหกเดือน เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบการจูงนำเที่ยว

(๑) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๒ (๓)

(๒)^{๒๖} ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔

^{๒๕} มาตรา ๔๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๖} มาตรา ๔๕ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๓)^{๒๗} (ยกเลิก)

(๔) ไม่วางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วนเกินหกเดือนนับแต่วันครบกำหนดเวลาตาม มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ (๑) หรือ

(๕) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม มาตรา ๗๖

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างถูกสั่ง พักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะ กรณีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๔๖ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้เมื่อ ปรากฏว่าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๖ (๒) (ก) (ข) (ง) (จ) หรือ (ฉ) หรือมาตรา ๑๗ (๒)

(๒)^{๒๘} (ยกเลิก)

(๓) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๕ มาแล้ว และภายในหนึ่ง ปีนับแต่วันที่ถูกลงสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้น มีกรณีที่น่าจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยวอีก ไม่ว่าจะเหตุดังกล่าวหรือไมก็ตาม

(๔) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือ ให้งดแล้ว แต่ไม่ดำเนินการ หรือ

(๕) ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการค้า หรือความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตาม กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

มาตรา ๔๗ ให้นายทะเบียนส่งหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยวตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทราบภายในห้าวันนับแต่ วันที่มีคำสั่งดังกล่าว

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้

มาตรา ๔๘ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยวตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อ คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียน

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

^{๒๗} มาตรา ๔๕ (๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๘} มาตรา ๔๖ (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๓
มัคคุเทศก์

มาตรา ๔๙ ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จาก
นายทะเบียน

การกำหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต
การขอและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง^{๒๙}

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวทำนองเดียวกับมัคคุเทศก์หรือนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษา

มาตรา ๕๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้อง

(๑)^{๓๐} มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

(ข) มีสัญชาติไทย

(ค) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการ
ท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด
หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการ
กำหนด

(ง) ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการ
กำหนด

(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว

^{๒๙} มาตรา ๔๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๓๐} มาตรา ๕๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

(ค)^{๓๑} เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) หรือ (๔) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๕) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓ (๕)

(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนใดตามมาตรา ๑๒ (๔) แล้วรัฐมนตรีจะประกาศยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ (๑) (ก) (ค) หรือ (ง) สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่นั้น รวมตลอดทั้งยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้ด้วยก็ได้^{๓๒}

ในกรณีที่ให้มีมัคคุเทศก์ตามวรรคหนึ่งทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในเขตพื้นที่ตามมาตรา ๑๒ (๔) ห้ามมิให้มัคคุเทศก์อื่นเข้าไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในเขตพื้นที่นั้น

มาตรา ๕๒ เมื่อมีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทราบทันที

มาตรา ๕๓ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๔๙ ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ หรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนผู้ใดได้รับยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผู้นั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต

มาตรา ๕๔ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๔๙ ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ หรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนผู้ใดไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๕๑ หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผู้นั้นทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต

^{๓๑} มาตรา ๕๐ (๒) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๓๒} มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๔ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียน

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และอาจต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด^{๓๓}

ให้นำความในมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๕๗^{๓๔} มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง และต้องติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๕๘ ในการรับทำงานเป็นมัคคุเทศก์ ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบการกิจการนำเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว

มาตรา ๕๙ มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรายการนำเที่ยวที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบการกิจการนำเที่ยว และจะดำเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวมิได้

มาตรา ๖๐ มัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แทนตน

มาตรา ๖๑ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุดลง เมื่อมัคคุเทศก์

(๑) ตาย

(๒) ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๖ หรือ

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓

^{๓๓} มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมััคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๓๔} มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมััคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๖๒ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ไม่เกินครั้งละ หกเดือน เมื่อปรากฏว่ามัคคุเทศก์

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๒ (๓) หรือ มาตรา ๕๗

(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๘

(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม มาตรา ๗๖

มัคคุเทศก์ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเพื่อ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๖๓ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้เมื่อปรากฏว่า มัคคุเทศก์

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ (๑) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ (๒) (ก) (ค) (ง) และ (จ)

(๒) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๒ มาแล้ว และภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์นั้น มีกรณีที่สามารถสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์อีกไม่ว่าจะเป็น เหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

(๓) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไข แล้ว แต่ไม่ดำเนินการ

(๔) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

(๕) ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ หรือยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ให้นำความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับกับการแจ้งคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่ง ด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๔

ผู้นำเที่ยว

มาตรา ๖๔^{๓๕} ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้นำเที่ยวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๓๕} มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๖๔/^{๓๖} ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวต้อง

(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

(ข) มีสัญชาติไทย

(ค) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยวตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

(ข) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

มาตรา ๖๕^{๓๗} ผู้นำเที่ยวมีหน้าที่ในการนำเที่ยวและอำนวยความสะดวก รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามรายการนำเที่ยวตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๙ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖๖ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และความประพฤติของผู้นำเที่ยว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้นำเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นำเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ออกตามมาตรา ๖๖ หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวอย่างร้ายแรง ให้นายทะเบียนมีอำนาจดักเตือนและสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระทำนั้นได้

ในกรณีที่ผู้นำเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๗๖ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเที่ยวตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนหรือจะเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวก็ได้

มาตรา ๖๘^{๓๘} เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๗ ให้นายทะเบียนแจ้งให้กรมทราบ และให้กรมแจ้งเวียนชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

^{๓๖} มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๓๗} มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๓๘} มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๕
กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๖๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๐ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

- (๑) ทุนประเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสรรให้จำนวนยี่สิบล้านบาท
 - (๒) เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
 - (๓) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
 - (๔)^{๓๙} เงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจ่ายชดใช้คืนกองทุนและเงินที่นายทะเบียนหักจากหลักประกันส่งคืนกองทุนตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม และเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
 - (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
 - (๖) ดอกผล รายได้ หรือเงินอื่นใดของกองทุน
- เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นของกรมเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน^{๔๐}

มาตรา ๗๑ การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๗๒ ดอกผลอันเกิดจากกองทุนตามมาตรา ๗๐ (๖) คณะกรรมการจะกำหนดให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี

มาตรา ๗๓^{๔๑} ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี ให้กรมจัดทำบัญชีงบการเงินและบัญชีแสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเสนอคณะกรรมการ

งบดุลนั้น กรมต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินการสอบบัญชีและจัดทำรายงานการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ

^{๓๙} มาตรา ๗๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๔๐} มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๔๑} มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๖
การควบคุม

มาตรา ๗๔^{๔๒} ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองเป็นนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เพื่อทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๗๕^{๔๓} เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อธิบดีจะแต่งตั้งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาโดยให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัดก็ได้

มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายทะเบียนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างเวลาทำการหรือเข้าไปในยานพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการที่กำหนดเป็นครั้งคราวหรือประจำ ตามแบบ รายละเอียด และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๓) เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตัวแทนหรือลูกจ้าง มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยวมาให้อัยคำหรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว แล้วแต่กรณี หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบ

นายทะเบียนจะมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อำนาจตามวรรคหนึ่งก็ได้^{๔๔}

การใช้อำนาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเกินสมควร

มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องดำเนินการโดยมุ่งที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องและให้เกิดผลในทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

^{๔๒} มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๔๓} มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๔๔} มาตรา ๗๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๗
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๘๐ ผู้ใดประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม
มาตรา ๑๕ หรือประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๕
วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘๐/๑^{๔๕} ผู้ใดประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นำเที่ยวสาขาตามมาตรา ๒๒/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๘๑^{๔๖} ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ หรือ
มาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๘๒ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๘๓^{๔๗} ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
หรือมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท

มาตรา ๘๔ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘๕^{๔๘} ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๘๖ ผู้ใดทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๔๙
หรือทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘๗ มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

^{๔๕} มาตรา ๘๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๔๖} มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๔๗} มาตรา ๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๔๘} มาตรา ๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๘๘^{๔๙} มัคคุเทศก์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือไม่ติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๘๙ มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙๐^{๕๐} ผู้ใดทำหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙๑ ผู้นำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดที่ออกตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๙๒ ผู้นำเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเที่ยวตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนไม่ว่าจะมีโทษปรับเป็นจำนวนเท่าใด ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

เมื่อผู้กระทำความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๙๕^{๕๑} ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

^{๔๙} มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๕๐} มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๕๑} มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๙๖ ให้คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๙๗ ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ประเทศไทยมีความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รัฐมนตรีจะประกาศยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๑) (ข) และมาตรา ๑๗ (๑) (ก) และ (ข) ให้แก่ผู้มีสัญชาติของประเทศนั้นก็ได้

มาตรา ๙๙ ให้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์นั้น

เพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต ให้ถือว่าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐๐ บรรดาความเสียหายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อไป โดยให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

(๑) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับเรื่องที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ร้องเรียนไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

(๒) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว สำหรับเรื่องที่บุคคลตามวรรคหนึ่งร้องเรียนภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๐๑ บรรดาหลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยววางไว้กับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งมอบให้แก่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อหักไว้เป็นหลักประกันตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ ในกรณีที่เหลือหลักประกันเป็นจำนวน

เท่าใดและไม่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว มีกรณีการพิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ ให้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแต่ละรายพร้อมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น

ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดมีกรณีการพิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ ให้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวคืนหลักประกันให้เมื่อได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จโดยให้คืนหลักประกันพร้อมทั้งดอกผลให้เท่าที่เหลืออยู่ภายหลังจากหักความรับผิดที่เกิดขึ้นแล้ว

มาตรา ๑๐๒ บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบใดที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว	ฉบับละ	๕,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา	ฉบับละ	๒,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	ฉบับละ	๓,๐๐๐ บาท
(๔) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว	ฉบับละ	๒,๐๐๐ บาท
(๕) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา	ฉบับละ	๑,๐๐๐ บาท
(๖) ใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	ฉบับละ	๑,๐๐๐ บาท
(๗) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว	ครั้งละ	๕,๐๐๐ บาท
(๘) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา	ครั้งละ	๒,๐๐๐ บาท
(๙) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	ครั้งละ	๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดำเนินการแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดำเนินการอยู่เดิม ประกอบกับมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและมาตรการในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจนำเที่ยวยังไม่เหมาะสม รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติในรูปแบบของการบริหารราชการของส่วนราชการ สมควรที่จะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

^{๕๒} อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙^{๕๓}

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยสี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔๗ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการโดยตำแหน่งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน

มาตรา ๔๘ คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว และคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือว่าเป็นคำขอตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ออกตามคำขอในวรรคหนึ่ง ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๔๙ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันครบกำหนดสองปีนับจากวันชำระค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ใบอนุญาตจะครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตครบกำหนด และเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้ถือว่าหลักประกันที่ได้วางไว้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันที่ต้องวางตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคสอง ต้องเลิกการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต

^{๕๓} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

มาตรา ๕๐ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้มีสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขานั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้รับแจ้งการอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาได้ต่อไป แต่จะต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

มาตรา ๕๑ หลักประกันที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้วางไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงกำหนดอายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๕๒ ใบอนุญาตเป็นมคฺเทศก์ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ

เพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต ให้ถือว่าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคฺเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้นำมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคฺเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับในการขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย

มาตรา ๕๓ ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคฺเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๔ มคฺเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยวต่อไปให้มาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียน

มาตรา ๕๕ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคฺเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคฺเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคฺเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๕๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูง สมควรพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจนำเที่ยวและมีคู่แข่งโดยควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมีคู่แข่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมีคู่แข่งเพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา แก้ไขหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเที่ยวบางประการ เช่น แก้ไขเรื่องการวางหลักประกัน และแก้ไขรายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว กำหนดรองรับให้ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้ เพิ่มเหตุแห่งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณี แก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมีคู่แข่งและหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมีคู่แข่งเพื่อให้ผู้ประกอบการอาชีพเป็นมีคู่แข่งมีความสามารถในการเป็นมีคู่แข่งได้อย่างแท้จริง รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว แก้ไขบทกำหนดโทษให้ครอบคลุมทุกกรณี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขชื่อหน่วยงานและตำแหน่งผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง



กฎกระทรวง

แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบทำกฎกระทรวงนี้
- ข้อ ๒ ให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๓ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดสากล
- ข้อ ๔ บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ชุมพล ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียน
ท้ายกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๕

(ด้านหน้า)

๕.๔ ซม.	บัตรประจำตัวนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑  เลขที่ .../.... กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันออกบัตร/...../..... บัตรหมดอายุ/...../.....
	๘.๔ ซม.

(ด้านหลัง)

๕.๔ ซม.	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-right: 20px;"> รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ X ๓.๐ ซม. </td><td style="width: 70%; vertical-align: top;"> เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">ลายมือชื่อผู้ถือบัตร</td><td style="width: 50%;">ตำแหน่ง</td></tr><tr><td>หมูโลหิต</td><td>ผู้ออกบัตร</td></tr></table></td></tr></table>	รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ X ๓.๐ ซม.	เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">ลายมือชื่อผู้ถือบัตร</td><td style="width: 50%;">ตำแหน่ง</td></tr><tr><td>หมูโลหิต</td><td>ผู้ออกบัตร</td></tr></table>	ลายมือชื่อผู้ถือบัตร	ตำแหน่ง	หมูโลหิต	ผู้ออกบัตร
รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ X ๓.๐ ซม.	เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">ลายมือชื่อผู้ถือบัตร</td><td style="width: 50%;">ตำแหน่ง</td></tr><tr><td>หมูโลหิต</td><td>ผู้ออกบัตร</td></tr></table>	ลายมือชื่อผู้ถือบัตร	ตำแหน่ง	หมูโลหิต	ผู้ออกบัตร		
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร	ตำแหน่ง						
หมูโลหิต	ผู้ออกบัตร						
	๘.๔ ซม.						

หมายเหตุ : ให้มีตรากรมการท่องเที่ยวประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ทำยกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๕

(ด้านหน้า)

๕.๔ ซม.	บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติรุกรินำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑  เลขที่ .../.... กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันออกบัตร/...../..... บัตรหมดอายุ/...../.....
	๘.๔ ซม.

(ด้านหลัง)

๕.๔ ซม.	รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ X ๓.๐ ซม. เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ รุกรินำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลายมือชื่อผู้ถือบัตร หมูโลहित ตำแหน่ง ผู้ออกบัตร
	๘.๔ ซม.

หมายเหตุ : ให้มีตรากรมการท่องเที่ยวประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

การอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้า

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าและมั่วศุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๒/๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าและมั่วศุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าและมั่วศุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทอ่งเทียวกะกัพาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๒ คำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับใบอนุญาต และคำขอแจ้งเลิกสาขาสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้า ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเข้าและมั่วศุเทศกสาขาที่สถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้าของผู้ยื่นคำขอตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ยื่นคำขอ

หมวด ๑

การกำหนดประเภทใบอนุญาต การขอรับและการออกใบอนุญาต

ข้อ ๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้ามีสี่ประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) ประเภทเฉพาะพื้นที่ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเข้าในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น

(๒) ประเภทในประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเข้าภายในราชอาณาจักร

(๓) ประเภทนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเข้าโดยการนำนักทอ่งเทียวกะกัพาเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาทอ่งเทียวกะกัพาภายในราชอาณาจักร

(๔) ประเภททั่วไป สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักรและภายนอกราชอาณาจักร

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม (๓) ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม (๑) และ (๒) ด้วย

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม (๔) ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม (๑) (๒) และ (๓) ด้วย

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทใด ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลธรรมดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน

(ค) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ป้ายชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(จ) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ข) รายชื่อ สัญชาติและภูมิลำเนาของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทน

(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจัดการแทน

(จ) ตัวอย่างรอยตราประทับ ๒ ตรา

(ฉ) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ป้ายชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(ข) สำเนากรรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๓) บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ข) รายชื่อ สัญชาติและภูมิลำเนาของผู้ถือหุ้นปัจจุบันทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน

(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน

(จ) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ รายการจดทะเบียนจัดตั้ง และข้อบังคับของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ฉ) ตัวอย่างรอยตราประทับ ๒ ตรา

(ข) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ป้ายชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(ฉ) สำเนากรรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๖ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่จะให้บริการดำนํ้าแบบดำนํ้าลึก โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำนํ้า นอกจากต้องยื่นเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๕ แล้ว ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและใบสำคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยของเรือที่จะใช้ในการให้บริการดำนํ้า

(๒) สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

(๓) สำเนาใบอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
สำหรับการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
เฉพาะกรณีมีการนำเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ

(๔) สำเนาใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดำน้ำซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันก่อนวันยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

- (ก) ถังอากาศ
- (ข) กระบอกสูบ
- (ค) อุปกรณ์ควบคุมการสลับอากาศ
- (ง) อุปกรณ์วัดความลึกและแรงดัน
- (จ) อุปกรณ์การทรงตัวในน้ำ
- (ฉ) ชุดดำน้ำ
- (ช) หน้ากากดำน้ำ
- (ซ) รองเท้าดำน้ำ
- (ณ) ครีบสำหรับรองเท้าดำน้ำ
- (ญ) อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ
- (ฎ) ตัวถ่วงน้ำหนัก
- (ฏ) เช็มทิศ

หรือใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำ

(๕) สำเนาใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดำน้ำและผู้สอนการดำน้ำ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(๖) สำเนากฎมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน
และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต เว้นแต่หลักฐานตามข้อ ๕
(๑) (จ) (๒) (ซ) และ (๓) (ณ) ได้ระบุไว้ว่าคุ้มครองการให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำลึกโดยมีอุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำด้วย ให้ถือว่าเป็นเอกสารตามข้อนี้

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งประสงค์
จะให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำลึกโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ
ด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๗ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน พร้อมทั้งให้ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่พบว่าคำขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบเป็นหนังสือทันทีพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขคำขอให้ถูกต้องหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะให้ดำเนินการต่อไปและให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ข้อ ๘ ในกรณีที่คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและวางหลักประกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับแจ้งดังกล่าว เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและวางหลักประกันแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคำขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมและวางหลักประกัน

การแจ้งตามวรรคหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขोनายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านเว็บไซต์ด้วยก็ได้

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือไม่วางหลักประกันให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามข้อ ๘ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาต และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งประสงค์จะมีสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา พร้อมด้วยสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและให้นำเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๕ (๑) (ก) (ค) และ (ง) หรือ (๒) (ค) (ฉ) และ (ช) หรือ (๓) (ค) (ช) และ (ซ) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาด้วยโดยอนุโลม

ให้นำความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งประสงค์จะแจ้งเลิกประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาให้แก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้งเลิกประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา

หมวด ๒

การขอต่อและการต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาต

(๒) เอกสารและหลักฐานตามข้อ (๕) (๑) (ก) (ข) และ (ง) หรือ (๒) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ช) หรือ (๓) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ซ) แล้วแต่กรณี

(๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

(๔) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนวันยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวป้ายชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(๕) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

กรณีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำลึก โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ นอกจากต้องยื่นเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดำน้ำซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันก่อนวันยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

(ก) ถังอากาศ

(ข) กระบอกสูบ

(ค) อุปกรณ์ควบคุมการสลับอากาศ

(ง) อุปกรณ์วัดความลึกและแรงดัน

(จ) อุปกรณ์การทรงตัวในน้ำ

(ฉ) ชุดดำน้ำ

(ช) หน้ากากดำน้ำ

(ซ) รองเท้าดำน้ำ

(ณ) ครีบสำหรับรองเท้าดำน้ำ

(ญ) อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ

(ฎ) ตัวถ่วงน้ำหนัก

(ฏ) เช็มทิส

หรือใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำ

(๒) สำเนาใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดำน้ำและผู้สอนการดำน้ำซึ่งออกให้โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ให้นำความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวซึ่งยื่นคำขอต่ออายุนั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ๓

การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต รวมทั้งส่งคืนใบอนุญาตที่ชำรุด หรือยื่นหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนกรณีสูญหายหรือถูกทำลาย

การพิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ นำความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการออกใบแทนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ตามแบบใบอนุญาตเดิม และระบุคำว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าของใบอนุญาตนั้น

หมวด ๔

การเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และให้นำความในข้อ ๗ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคำขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้นายทะเบียนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไป ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่กระทบต่อข้อความในใบอนุญาต ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ให้โดยมีสาระสำคัญตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่รายการที่เปลี่ยนแปลง และให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวส่งคืนใบอนุญาตเดิม

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖ คำขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือว่าเป็นคำขอที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอต่างกล่าวแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วิระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๒/๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้การกำหนดประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาและการแจ้งเลิกสาขาสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

ข้อ ๓ ใบอนุญาตมีสามประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) ประเภทมัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวครอบคลุมในทุกสาขา และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วราชอาณาจักร

(๒) ประเภทมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะภายในภูมิภาคที่กำหนดในใบอนุญาต และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เฉพาะภายในภูมิภาคตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

(๓) ประเภทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สำหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะภายในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๒ (๔) และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เฉพาะภายในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ข้อ ๔ ภูมิภาคการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ตามข้อ ๓ (๒) ให้แบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

(๑) ภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง รวม ๒๖ จังหวัด

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี รวม ๒๐ จังหวัด

(๓) ภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวม ๑๔ จังหวัด

(๔) ภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม ๑๗ จังหวัด

ข้อ ๕ คำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับ ใบแทนใบอนุญาต และคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๖ การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่มีอำนาจครอบคลุมภูมิลำเนาเฉพาะการของผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและการลดภาระ แก่ผู้ยื่นคำขอ

หมวด ๑

การขอรับและการออกใบอนุญาต

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ประเภทใด ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๓) หลักฐานการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมััคคุเทศก์ และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงาน ผลการศึกษา

(ข) สำเนาอนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จ การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว ที่มีวิชาเกี่ยวกับมััคคุเทศก์ และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงานผลการศึกษา

(ค) สำเนาวุฒิปัตรหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวว่าได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์

(๔) หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวพร้อมสำเนา

(๕) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดซึ่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ยื่นด้วย

ข้อ ๘ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน พร้อมทั้งให้ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่พบว่าคำขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบเป็นหนังสือทันทีพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับหนังสือนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขคำขอให้ถูกต้องหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะให้ดำเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ข้อ ๙ ในกรณีที่คำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้วและผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ หรือเป็นผู้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติในกรณีที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนตามมาตรา ๕๑ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับแจ้งดังกล่าว เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคำขอ

การแจ้งตามวรรคหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ นายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านเว็บไซต์ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ หรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนผู้ใดไม่ได้รับยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาตามข้อ ๙ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาต และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอรับใบอนุญาต

หมวด ๒

การขอต่อและการต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ มัคคุเทศก์ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาต

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๔) หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยว

(๕) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวัน นับถึงวันยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้มัคคุเทศก์ซึ่งยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ๓

การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๑๓ มัคคุเทศก์ซึ่งใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอรับ ใบแทนใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต รวมทั้งส่งคืนใบอนุญาตที่ชำรุด หรือยื่นหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย หรือถูกทำลาย

การพิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการออกใบแทนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ ตามแบบใบอนุญาตเดิม

หมวด ๔

การเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมัคคุเทศก์

ข้อ ๑๔ มัคคุเทศก์ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล ภูมิลำเนา หรือเปลี่ยนแปลงรายการประวัติอื่นใด ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมัคคุเทศก์ พร้อมด้วย เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคำขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน ให้นายทะเบียนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมรดกบุคคลต่อไป ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่กระทบต่อข้อความในใบอนุญาต ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ให้ โดยมีสาระสำคัญตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่รายการที่เปลี่ยนแปลง และให้มรดกบุคคลส่งคืนใบอนุญาตเดิม

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๕ คำขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือว่าเป็นคำขอที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอดังกล่าวแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้กำหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและ
การออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้นำเที่ยวให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) หลักฐานการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงานผลการศึกษา

(ข) สำเนาอนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงานผลการศึกษา

(ค) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสำเนาวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยวตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือหนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

(๓) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันนับถึงวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ เมื่อได้รับคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน โดยใบรับคำขอต้องระบุให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนมารับทราบผลการพิจารณาคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคำขอขึ้นทะเบียน หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคำขอขึ้นทะเบียนในเรื่องใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอขึ้นทะเบียนหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะให้ดำเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ข้อ ๔ ในกรณีที่คำขอขึ้นทะเบียนและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอ โดยนายทะเบียนจะมีคำสั่งรับขึ้นทะเบียนได้ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔/๑ และให้ออกบัตรประจำตัวผู้นำเที่ยวให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียน

ข้อ ๕ ผู้นำเที่ยวผู้ใดประสงค์จะขอออกบัตรประจำตัวผู้นำเที่ยวใหม่ เนื่องจากสูญหาย ถูกทำลาย ขำรดในสาระสำคัญ หรือเนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนพร้อมกับส่งมอบบัตรประจำตัวผู้นำเที่ยวนั้น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สูญหายให้แนบหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนด้วย

ในการพิจารณาออกบัตรประจำตัวผู้นำเที่ยวใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นำข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๖ คำขอขึ้นทะเบียน ใบรับคำขอ บัตรประจำตัวผู้นำเที่ยว ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๗ การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมภูมิลำเนาเฉพาะการของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ยื่นคำขอ

ข้อ ๘ คำขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือว่าเป็นคำขอที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอต่างกล่าวแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วิระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้นำเที่ยวต้องขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวตามที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยวได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้นำเที่ยวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

การดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๑/๑) (๒) หรือ (๓) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง โดยจัดให้มีบริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ ตามข้อผูกพันดังกล่าวอย่างครบถ้วนและหากเป็นกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๒) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวแสดงแผนการดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานต่อนายทะเบียนด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีบริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจัดหาผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวรายอื่นเพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะใช้บริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต่อไป ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวคืนเงินค่าบริการที่รับชำระไว้แล้วแก่นักท่องเที่ยว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจะแสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเป็นการเตรียมการจัดนำเที่ยว

- (๑) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
- (๒) ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
- (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่อธิบดีกำหนด

ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวหักเงินค่าใช้จ่ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายคืนได้ หากค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงสูงกว่าเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่สามารถเรียกเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มจากนักท่องเที่ยวได้

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวดำเนินการตามข้อ ๒ วรรคสองหรือวรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วิระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๑/๑) (๒) หรือ (๓) โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว	ฉบับละ	๒,๐๐๐	บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท
(๓) ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	ฉบับละ	๒๐๐	บาท
(๔) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท
(๕) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา	ฉบับละ	๕๐๐	บาท
(๖) ใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	ฉบับละ	๒๐๐	บาท
(๗) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว	ครั้งละ	๒,๐๐๐	บาท
(๘) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา	ครั้งละ	๑,๐๐๐	บาท
(๙) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	ครั้งละ	๒๐๐	บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วิระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเข้า

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าและมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน
ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเข้าและมัคคุเทศก์สาขาที่มีหน้าที่และอำนาจครอบคลุมสถานที่ประกอบ
ธุรกิจนำเข้าของผู้ขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

(๑) การประกอบธุรกิจนำเข้าประเภทเฉพาะพื้นที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน
สามพันบาท

(๒) การประกอบธุรกิจนำเข้าประเภทภายในประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาท

(๓) การประกอบธุรกิจนำเข้าประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ ต้องวางหลักประกัน
เป็นจำนวนเงินสามหมื่นบาท

(๔) การประกอบธุรกิจนำเข้าประเภททั่วไป ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินหกหมื่นบาท

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าซึ่งวางหลักประกันไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
มีสิทธิได้รับคืนเงินหลักประกันหรือลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ได้วางไว้
เกินจำนวนเงินหลักประกันที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงจำนวนเงินหลักประกันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องวางหลักประกันตามจำนวนเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาทันตตามข้อ ๒ (๓) และ (๘) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๓ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามข้อ ๒ (๙) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและภาคเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและภาคเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบแก่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศ

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจยกเว้นคุณสมบัติสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๒ (๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๒ (๔) ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ (๑) (ก) (ค) และ (ง)

ข้อ ๓ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย
ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดข้าราชการที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า สังกัดกรมการท่องเที่ยวมีอำนาจปรับเป็นพินัยในฐานความผิดที่มีโทษปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการ สังกัดกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

- (๑) ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- (๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(๔) นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ข้อ ๕ บรรดาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศนี้ต่อไปจนกว่าจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการเฉพาะ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ดังนี้

๑.๑ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านดึก อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๑.๒ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายเขา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำเชี่ยว และหมู่ที่ ๔ บ้านท่าประดู่ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๑.๓ ชุมชนบ้านรวมไทย ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๘ บ้านพุดอน และหมู่ที่ ๙ บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.๔ ชุมชนแหลมสัก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว หมู่ที่ ๒ บ้านอ่าวน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมสัก หมู่ที่ ๔ บ้านสมิหลัง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองแรด และหมู่ที่ ๖ บ้านในไร่ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๐) และมาตรา ๓๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันกรณีเสียชีวิต
สูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้ติดใบอนุญาตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นด้านหน้าของใบอนุญาตได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งอื่นใดมาปิดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของใบอนุญาต โดยติดที่หน้าอก หรือใช้สายคล้องคอ

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการแทน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยวิธีการอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๐) และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง
การส่งหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยวิธีการอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ การส่งหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
โดยวิธีการอื่นตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ให้ดำเนินการโดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคล
นำไปส่งถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
ที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้
ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ไปเป็นพยาน ก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งในวันที่ได้รับ วาง หรือปิดหนังสือนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทวีศักดิ์ วาณิชเจริญ
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดของหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวประกาศกำหนด

ข้อ ๕ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่กำหนดได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการแทน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ผู้เข้ารับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบตามแบบที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ประกาศกำหนด

“การทดสอบ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามมาตรา ๕๐ (๑) (ง)

“ศูนย์การทดสอบ” หมายความว่า กรมการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่กรมการท่องเที่ยว ประกาศกำหนดให้เป็นศูนย์การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

หมวด ๑
การขอเข้ารับการทดสอบ

ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะขอรับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว ที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด หรือได้รับวุฒิปัตราว่าผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๔ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบต่อศูนย์การทดสอบ พร้อมเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน

(๒) หลักฐานการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขามัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงาน ผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) สำเนาอนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหนังสือรับรองว่า สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขามัคคุเทศก์ หรือสาขา การท่องเที่ยว ที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และสำเนาใบแสดงผลหรือรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวว่าได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมวด ๒

ศูนย์การทดสอบ

ข้อ ๕ หน่วยงานที่มีความประสงค์เป็นศูนย์การทดสอบ ให้ยื่นคำขอต่อกรมการท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวประกาศกำหนด

ในกรณีที่หน่วยงานตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ให้ประกาศกำหนดให้หน่วยงานนั้น เป็นศูนย์การทดสอบ

ข้อ ๖ ให้กรมการท่องเที่ยวกำกับ ดูแล และควบคุมศูนย์การทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวประกาศกำหนด

หมวด ๓

การทดสอบ

ข้อ ๗ ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีสอบข้อสอบแบบปรนัย ประกอบด้วย ๒ หมวด ดังนี้

(๑) หมวดวัดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด โดยทดสอบความรู้ ความเข้าใจสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการสำหรับมัคคุเทศก์ และความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ

(๒) หมวดวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด โดยข้อสอบเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาต่างประเทศอื่นใด ที่กรมการท่องเที่ยวอาจกำหนดในภายหลัง โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกสอบภาษาต่างประเทศ เพียง ๑ ภาษา

ข้อ ๘ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละหมวด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ

กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในหมวดใดหมวดหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถยื่นขอเข้ารับการทดสอบใหม่ในครั้งถัดไปเฉพาะในหมวดที่ยังไม่ผ่านได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบครั้งแรก

ข้อ ๙ รายละเอียดการทดสอบ วิธีการเข้ารับการทดสอบ และวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการท้องเกี่ยวประกาศกำหนด

หมวด ๔ การออกหนังสือรับรอง

ข้อ ๑๐ การออกหนังสือรับรอง ว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการท้องเกี่ยวประกาศกำหนด

ข้อ ๑๑ หนังสือรับรองให้มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท้องเกี่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำท้องเกี่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรเข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์ และเพื่อให้การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ สอดคล้องกับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติเห็นชอบ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้การดำเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก มาตรฐาน ๖ การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในโครงสร้างของหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ ทุกหลักสูตร ท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ
ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน เป็นการเฉพาะ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงออกประกาศ กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติม ตามบัญชีรายชื่อพื้นที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โชติ ตราวุฒ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

**บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มีคฤหบดีซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๕๑ ทำหน้าที่มีคฤหบดี**

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจจำเลยและคฤหบดี
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มีคฤหบดีซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ
ทำหน้าที่มีคฤหบดี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มีคฤหบดีซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ ตามมาตรา ๕๑
ทำหน้าที่มีคฤหบดี จำนวน ๒๒ พื้นที่ ดังนี้

๑. ชุมชนบ้านโคกเมือง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกเมือง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกเมือง และหมู่ที่ ๑๘ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ชุมชนบ้านสันลมจอย ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๕ บ้านไร่เปิง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย และหมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

๓. ชุมชนบ้านไร่กองขิง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ ๔ บ้านต้นเกว่น
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองควาย และหมู่ที่ ๗ บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๔. ชุมชนบ้านท่าขันทอง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านแซว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าขันทอง
หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยก๊ว้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันทรายกองงาม และหมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่แอบ ตำบลบ้านแซว
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๕. ชุมชนท้องเที่ยวดอยผาหมี ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สาย และหมู่ที่ ๖ บ้านผาหมี
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๖. ชุมชนท่ามะโอ ประกอบด้วยพื้นที่ ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา
ชุมชนประตูต้นผึ้ง ชุมชนบ้านปงสนุก ชุมชนพระแก้วดอนเต้า และชุมชนประตูม้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง

๗. ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านนา หมู่ที่ ๓ บ้านเมืองเก่า
หมู่ที่ ๘ บ้านเชตุพน และหมู่ที่ ๑๐ ชุมชนศรีชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

๘. ชุมชนบ้านคุปพัฒนา ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสารจิตร หมู่ที่ ๔ บ้านสารจิตร
หมู่ที่ ๕ บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคุปพัฒนา และหมู่ที่ ๑๓ บ้านริมคลองเจริญ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

๙. ชุมชนนครชุม ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ บ้านปากคลองกลาง
หมู่ที่ ๕ บ้านนครชุม และหมู่ที่ ๖ บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

๑๐. ชุมชนบ่อสวก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านสวก หมู่ที่ ๒ บ้านป่าคา หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง-
เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๕ บ้านชาวหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านด้าม หมู่ที่ ๙ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๑๐
บ้านสวกพัฒนา และหมู่ที่ ๑๑ บ้านนาปงพัฒนา ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

๑๑. ชุมชนบ้านภู ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านภู และหมู่ที่ ๒ บ้านภู ตำบลบ้านเป้า
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๒. ชุมชนบ้านชีทวน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านชีทวน หมู่ที่ ๒ บ้านชีทวน หมู่ที่ ๓ บ้านชีทวน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศาลา และหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแคน ตำบลชีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓. ชุมชนตะเคียนเตี้ย ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๔. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียน อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง

๑๕. ชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อุททอง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาลาว หมู่ที่ ๒ บ้านดอนพรม หมู่ที่ ๓ บ้านโคก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๖ บ้านอุททอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๙ บ้านศรีสรรเพชญ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๑ บ้านปฐมพร และหมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินพลับพลา – สวนพลู ตำบลอุททอง อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๖. ชุมชนตำบลบ้านแหลม ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่พิณสุวรรณ หมู่ที่ ๒ บ้านคอวัง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าพฤษ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองซุด และหมู่ที่ ๕ บ้านสุขเกษม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลา mã จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๗. บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑๘. ชุมชนบ้านปราสาท ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านปราสาทเหนือ และหมู่ที่ ๑๗ บ้านธารปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑๙. ชุมชนบ้านนาติน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านนาติน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๒๐. ชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ บ้านพรุจูด ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด หมู่ที่ ๓ บ้านดุกุน และหมู่ที่ ๙ บ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๒๑. ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประกอบด้วยพื้นที่

ทิศเหนือ ตั้งแต่แยกถนนมนตรี-ดีบุก ไปตามแนวถนนดีบุก ผ่านแยกตัวโไฟ ผ่านแยกถนนเยาวราช-ดีบุก บรรจบแยกถนนสตูล-ดีบุก

ทิศใต้ ตั้งแต่แยกถนนเยาวราช-พังงา ไปตามแนวด้านหลังถนนพังงา ผ่านแยกธนาคารชาร์เตอร์ บรรจบแยกถนนมนตรี-พังงา ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทิศตะวันออก ตั้งแต่แยกถนนมนตรี-พังงา ไปตามแนวถนนมนตรี บรรจบแยกถนนมนตรี-ดีบุก

ทิศตะวันตก ตั้งแต่แยกถนนสตูล-ดีบุก ไปตามแนวถนนสตูล บรรจบแยกถนนสตูล-กระบี่

๒๒. ชุมชนบ้านวังน้ำมอก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้นักท่องเที่ยว

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราเงินค่าบริการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายคืนให้นักท่องเที่ยว กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัวหรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยมีใช้ความผิดของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติไว้ อันจะทำให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๔ ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนให้นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่น่าเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(๒) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่น่าเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(๓) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่น่าเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ข้อ ๕ ในกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยมีใช้ความผิดของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินค่าบริการคืนให้นักท่องเที่ยวในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

ข้อ ๖ การจ่ายค่าบริการคืนให้นักท่องเที่ยวตามข้อ ๔ วรรคสอง หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี หากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้

- (๑) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
- (๒) ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
- (๓) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่งสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวคืนเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อนายทะเบียน ตามมาตรา ๔๐

ข้อ ๘ การแจ้งขอรับเงินค่าบริการคืนตามข้อ ๔ ที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการแจ้งตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ

พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ ในการจัดบริการนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๓ การจัดบริการนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้มีอัตราค่าบริการขั้นต่ำตามรายการนำเที่ยวแบบหมู่คณะ ตามบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากรายการนำเที่ยวกำหนดระยะเวลาในการนำเที่ยวไว้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามบัญชี ๑ ให้คำนวณตามสัดส่วนโดยคำนวณในอัตราต่อคืน

ข้อ ๔ การจัดบริการนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย ให้มีอัตราค่าบริการขั้นต่ำตามรายการนำเที่ยวแบบหมู่คณะ ตามบัญชี ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ การจัดบริการนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มีได้อยู่ภายใต้บังคับข้อ ๔ เดินทางท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย ให้มีอัตราค่าบริการขั้นต่ำตามรายการนำเที่ยวแบบหมู่คณะ ตามบัญชี ๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖ การจัดบริการนำเที่ยวตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ โดยจะมีภาษาต่างประเทศกำกับหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ

พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชี ๑ อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการตัวเครื่องบิน

ลำดับ	ประเทศ	อัตราบริการ ๓ วัน ๒ คืน ต่อคน
๑	<u>ทวีปเอเชีย</u> สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน	๒,๐๐๐ บาท
๒	ญี่ปุ่น	๔,๕๐๐ บาท
๓	สาธารณรัฐเกาหลี	๒,๕๐๐ บาท
๔	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม	๑,๖๐๐ บาท
๕	สาธารณรัฐอินเดีย	๒,๕๐๐ บาท
๖	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	๓,๐๐๐ บาท
๘	ราชอาณาจักรภูฏาน	๖,๐๐๐ บาท
๙	กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง	๗,๐๐๐ บาท
๑๐	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐกาตาร์ จอร์เจีย สาธารณรัฐอาร์เมเนีย	๔,๐๐๐ บาท
๑๑	ราชอาณาจักรฮังการี	๗,๐๐๐ บาท
๑๒	สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน	๔,๐๐๐ บาท
๑๓	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	๖,๐๐๐ บาท
๑๔	รัฐอิสราเอล	๙,๐๐๐ บาท

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ

พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชี ๑ อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการจัดบริการนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการตัวเครื่องบิน

ลำดับ	ประเทศ	อัตราบริการ ๓ วัน ๒ คืน ต่อคน
๑๕	<u>ทวีปออสเตรเลีย</u> <u>และประเทศโซนโอเชียเนีย</u> เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์	๘,๐๐๐ บาท
๑๖	<u>ทวีปยุโรป</u> สหพันธรัฐรัสเซีย	๕,๐๐๐ บาท
๑๗	สาธารณรัฐตุรกี	๒,๕๐๐ บาท
๑๘	สาธารณรัฐไอซ์แลนด์	๘,๐๐๐ บาท
๑๙	สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์	๕,๐๐๐ บาท
๒๐	สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)	๔,๐๐๐ บาท
๒๑	กลุ่มประเทศอื่นๆใน โซนทวีปยุโรป	๕,๐๐๐ บาท
๒๒	<u>ทวีปอเมริกา</u> สหรัฐอเมริกา แคนาดา	๘,๐๐๐ บาท
๒๓	<u>ทวีปแอฟริกา</u> ประเทศโซนแอฟริกาใต้	๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย

- ค่าบริการที่พัก ระดับ ๓ - ๔ ดาว
- ค่ายานพาหนะในการเดินทางภายในประเทศนั้นๆ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่าตอบแทนผู้นำเที่ยว
- ค่าบริการอาหาร
- ค่าประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ
พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชี ๒ อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการจัดบริการนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการตัวเครื่องบิน

ลำดับ	ประเทศ	อัตราบริการต่อคืน ต่อคน
๑	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม	๘๐๐ บาท
๒	ทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศในลำดับที่ ๑	๑,๐๐๐ บาท
๓	ประเทศอื่นๆ ยกเว้นประเทศลำดับที่ ๑ และ ๒	๑,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ**อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย**

- ค่าบริการที่พัก ระดับ ๓ - ๔ ดาว
- ค่ายานพาหนะในการเดินทางภายในประเทศนั้นๆ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์
- ค่าบริการอาหาร
- ค่าประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ
พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชี ๓ อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการจัดบริการนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มีได้อยู่ภายใต้บังคับ
 ในข้อ ๔ เดินทางท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการ
 ตัวเครื่องบิน

ลำดับ	ประเภทรายการ	อัตราค่าบริการ ต่อคน
๑	ในกรณีนำเที่ยวโดยไม่ได้ค้างคืน (ไปเช้า - กลับเย็น) เฉพาะการนำเที่ยว ภายในประเทศ	๓๐๐ บาท ต่อวัน
๒	ในกรณีนำเที่ยวโดยที่มีการพักค้างคืน เฉพาะการนำเที่ยวภายในประเทศ	๖๐๐ บาท ต่อวัน

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย

- ค่าบริการที่พัก
- ค่ายานพาหนะในการเดินทางภายในประเทศ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์
- ค่าประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้นำเที่ยว

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้นำเที่ยว ได้แก่ หลักสูตรดังต่อไปนี้

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว สำหรับการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามมาตรา ๕๐ (๑) (ค) ต้องเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และต้องมีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ วิชางานมัคคุเทศก์ และการฝึกงาน

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา)
พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๓ หลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว สำหรับการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามมาตรา ๕๐ (๑) (ค) ต้องมีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ได้แก่

(๑) วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ วิชากฎหมายสำหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว วิชางานมัคคุเทศก์ และการฝึกงาน หรือ

(๒) วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว วิชางานมัคคุเทศก์ วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และการฝึกงาน

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขามัคคุเทศก์หรือ สาขาการท่องเที่ยว สำหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ตามมาตรา ๖๔/๑ (๑) (ค) ต้องเป็น หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และต้องมีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ วิชางานมัคคุเทศก์ และการฝึกงาน

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โชติ ตราขู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ระดับอนุปริญญา)
พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง
กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ระดับอนุปริญญา) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ หลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว
สำหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ตามมาตรา ๖๔/๑ (๑) (ค) ต้องมีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ได้แก่

(๑) วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ วิชากฎหมายสำหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
วิชางานมัคคุเทศก์ และการฝึกงาน หรือ

(๒) วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
วิชางานมัคคุเทศก์ วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และการฝึกงาน

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“การอบรม” หมายความว่า กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อให้มัคคุเทศก์มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การทดสอบ” หมายความว่า การวัดผลด้วยแบบทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือการวัดผลภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของมัคคุเทศก์ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามรายวิชาที่เข้ารับการอบรม

“การอบรมและทดสอบ” หมายความว่า การอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

“ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ” หมายความว่า มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

“ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ” หมายความว่า กรมการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่กรมการท่องเที่ยวประกาศกำหนดให้เป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

“หลักสูตรการฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ โดยมีรายละเอียดหัวข้อวิชา หรือรายวิชา คำอธิบายรายวิชา หรืออื่น ๆ เป็นไปตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ หรือหลักสูตรอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“วิชาภาคบังคับ” หมายความว่า รายวิชาตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ

“วิชาเลือกเสรี” หมายความว่า รายวิชาตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบสามารถเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบ

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยว

“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อแสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ได้ผ่านการอบรมและทดสอบในรายวิชาภาคบังคับหรือรายวิชาเลือกเสรี

หมวด ๑

การอบรมและทดสอบ

ข้อ ๔ ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบตามประกาศนี้ยื่นคำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบต่อศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นกันแดด จำนวนสองรูป หรือยื่นคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ

คำขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมท้ายประกาศนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ใน ๒ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาภาคบังคับจำนวน ๒ รายวิชา รวม ๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย

(ก) วิชากฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

(ข) วิชานโยบายและการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาครัฐในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๓ ชั่วโมง

(๒) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

ข้อ ๖ ให้ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถจัดให้มีการอบรมและการทดสอบตามหมวดวิชาในข้อ ๕ โดยข้อกำหนดและวิธีการในการอบรมและการทดสอบให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๗ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบต้องได้คะแนนการทดสอบในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบในรายวิชานั้น โดยผู้ผ่านการอบรมและทดสอบในรายวิชาใด จะได้รับประกาศนียบัตรเฉพาะรายวิชานั้นจากศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบไม่ผ่านการอบรมและทดสอบในรายวิชาภาคบังคับให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบสามารถยื่นขอเข้ารับการอบรมและทดสอบใหม่เฉพาะในรายวิชาภาคบังคับที่ยังไม่ผ่านการอบรมและทดสอบ

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบไม่ผ่านการอบรมและทดสอบในรายวิชาเลือกเสรีวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบสามารถยื่นขอเข้ารับการอบรมและทดสอบใหม่เฉพาะในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านการอบรมและทดสอบ หรือเลือกรายวิชาเลือกเสรีอื่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมและทดสอบได้

ข้อ ๘ ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบนำไปใช้ในการขอหนังสือรับรองได้เพียงครั้งเดียว เว้นแต่ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป ให้นำประกาศนียบัตรไปใช้ในการขอหนังสือรับรองได้อีกตามจำนวนใบอนุญาต

ประกาศนียบัตรตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด และให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตร

หมวด ๒

การออกหนังสือรับรอง

ข้อ ๙ ให้ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามข้อ ๗ นำประกาศนียบัตรมายื่นขอรับหนังสือรับรองต่อกรรมการท่องเที่ยว หรือยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งข้อมูลการผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อให้กรรมการท่องเที่ยวตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง

การยื่นขอรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นอายุ

หนังสือรับรองให้นำไปใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้เพียงครั้งเดียว

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

หมวด ๓

ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ

ข้อ ๑๐ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถให้ยื่นคำขอต่อกรรมการท่องเที่ยว โดยต้องมีคุณสมบัติ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ในกรณีที่หน่วยงานตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดให้กรรมการท่องเที่ยวประกาศกำหนดให้หน่วยงานนั้น เป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ

ข้อ ๑๑ ให้กรรมการท่องเที่ยวตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถตามข้อ ๑๐ หากปรากฏว่าศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดตามข้อ ๑๐ หรือดำเนินการจัดการอบรมหรือการทดสอบโดยไม่มีประสิทธิภาพหรือกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ให้กรรมการท่องเที่ยวประกาศยกเลิกการเป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ให้ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบผลการอบรมและทดสอบ และข้อมูลการออกประกาศนียบัตรทั้งหมดให้แก่กรรมการท่องเที่ยวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มิประกาศยกเลิกการเป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ

การตรวจสอบและกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถตามข้อ ๑๐ ประสงค์จะยกเลิกเป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ให้แจ้งต่อกรรมการท่องเที่ยว และให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ผลการอบรมและทดสอบ และข้อมูลการออกประกาศนียบัตรทั้งหมด ให้แก่กรรมการท่องเที่ยวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แจ้งการยกเลิกเป็นศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๓ มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านการอบรมและทดสอบและได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์จากกรรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง หลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยวให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคม และสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔/๑ (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการกำหนดหลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๓ หลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว ให้เป็นไปตามรายละเอียดของหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ สถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว จากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สามารถจัดการอบรมหลักสูตรนี้ได้

ข้อ ๕ สถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยวที่ประสงค์จะจัดการอบรมผู้นำเที่ยว ให้ยื่นคำขอ ต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวประกาศกำหนดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจัดการอบรมผู้นำเที่ยว ตามหลักสูตรที่กำหนดได้

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อารัญ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต แต่ปรากฏว่า มีผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จำนวนหนึ่ง ไม่ได้มาต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้ใบอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์ได้ ด้วยมีเหตุจำเป็น อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) หรือไม่ได้รับข่าวสารการอบรมเปลี่ยนผ่านประเภทมัคคุเทศก์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ สามารถเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะสำหรับอาชีพเพิ่มเติมในระยะสั้น และสามารถนำวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมไปประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ) สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) ที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ) สำหรับมัคคุเทศก์เฉพาะที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ หลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ) สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ สถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ และหลักสูตรผู้นำเที่ยวจากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้

โดยให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวประกาศกำหนด

ข้อ ๖ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ได้รับวุฒิปัตร์ เพื่อใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้เพียงครั้งเดียว

วุฒิปัตร์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นตามแบบที่อธิบดีกำหนด

ข้อ ๗ ผู้ที่ได้รับวุฒิปัตร์ตามประกาศนี้ สามารถใช้วุฒิปัตร์ยื่นขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้ตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด

ข้อ ๘ ผู้ที่ได้รับวุฒิปัตร์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) ที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สิ้นสุด และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ) สำหรับมัคคุเทศก์เฉพาะที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ถือว่า เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปัตร์ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

อารัญ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว

พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องใช้มัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว

ข้อ ๓ ในการนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีจำนวนมัคคุเทศก์อย่างน้อย ๑ คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๕๐ คน

ข้อ ๔ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อารัญ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ โรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ (๒) (ก) ประกอบด้วย

(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๒) วัณโรคในระยะอันตราย

(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อาร์ณ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ โรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔/๑ (๒) (ก) ประกอบด้วย

(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๒) วัณโรคในระยะอันตราย

(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้นำเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อารัญ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกาศกรมการท้องเทียว

เรื่อง แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมการท้องเทียว จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมการท้องเทียว เรื่อง แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ แบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

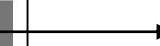
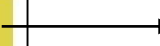
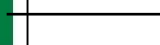
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

อธิบดีกรมการท้องเทียว

ตัวอย่างบัตร “ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์” กรมการท่องเที่ยว

ด้านหน้า

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ TOURIST GUIDE LICENSE	
	ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป General Tourist Guide License ใบอนุญาตเลขที่ License No. 1-XXXXXXX นางสาว รักไทย เกิดเมืองไทย Ms. Rakthai Kerdmuengthai ID No. 3 0000 00000 00 9 วันหมดอายุ 1 ม.ค 2562 Expiry Date 1 Jan 2019 
	
แถบสีบรอนซ์	
	ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลาง Central Tourist Guide License ใบอนุญาตเลขที่ License No. 2-XXXXXXX นางสาว รักไทย เกิดเมืองไทย Ms. Rakthai Kerdmuengthai ID No. 3 0000 00000 00 9 วันหมดอายุ 1 ม.ค 2562 Expiry Date 1 Jan 2019 
	
แถบสีเหลือง	
	ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคเหนือ Northern Tourist Guide License ใบอนุญาตเลขที่ License No. 3-XXXXXXX นางสาว รักไทย เกิดเมืองไทย Ms. Rakthai Kerdmuengthai ID No. 3 0000 00000 00 9 วันหมดอายุ 1 ม.ค 2562 Expiry Date 1 Jan 2019 
	
แถบสีเขียว	



ประเทศไทย
THAILAND

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
TOURIST GUIDE LICENSE





ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Tourist Guide License

ใบอนุญาตเลขที่
License No. 4-XXXXXX

นางสาว รักไทย เกิดเมืองไทย
Ms. Rakthai Kerdmuengthai

ID No. 3 0000 00000 00 9

วันหมดอายุ 1 ม.ค 2562
Expiry Date 1 Jan 2019



แถบสีส้ม



ประเทศไทย
THAILAND

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
TOURIST GUIDE LICENSE





ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้
Southern Tourist Guide License

ใบอนุญาตเลขที่
License No. 5-XXXXXX

นางสาว รักไทย เกิดเมืองไทย
Ms. Rakthai Kerdmuengthai

ID No. 3 0000 00000 00 9

วันหมดอายุ 1 ม.ค 2562
Expiry Date 1 Jan 2019



แถบสีฟ้า



ประเทศไทย
THAILAND

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
TOURIST GUIDE LICENSE





ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
Local Tourist Guide License

ใบอนุญาตเลขที่
License No. 6-XXXXXX

นางสาว รักไทย เกิดเมืองไทย
Ms. Rakthai Kerdmuengthai

ID No. 3 0000 00000 00 9

วันหมดอายุ 1 ม.ค 2562
Expiry Date 1 Jan 2019



แถบสีน้ำตาล

ด้านหลัง

 กรมการท่องเที่ยว DEPARTMENT OF TOURISM	
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือบัตร	
1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่ผู้โดยสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ตามที่กฎหมายกำหนด 2. มัคคุเทศก์ได้รับค่าตอบแทน ตามที่กฎหมายกำหนด 3. มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด	
บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้โปรดแจ้งกรมการท่องเที่ยว 0 2401 1111 ที่อยู่ 154 ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	ชื่อ-สกุล นายทะเบียน / Authority

ประกาศกรมการท่องเที่ยว

เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมการท่องเที่ยว จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๓ จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา จำนวน ๙ แห่ง ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

สำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร

(๒) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคกลาง

สำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร

(๓) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก

สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และนครนายก

(๔) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ

สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

(๕) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑

สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

- (๖) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒
สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองบัวลำภู และอุดรธานี
- (๗) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต ๑
สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุมพร และนครศรีธรรมราช
- (๘) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต ๒
สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา
และระนอง
- (๙) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต ๓
สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส
ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล
- โดยให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาแต่ละแห่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว รวมทั้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตจังหวัดที่กำหนดพื้นที่รับผิดชอบไว้
- ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จาตุรนต์ ภักดีวานิช

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ระเบียบ



**ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๓**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“การประชุม” หมายความว่า การประชุมของคณะกรรมการหรือการประชุมของคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ แล้วแต่กรณีในที่ประชุมด้วย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการหรืออนุกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ประธานกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) เรียกประชุมคณะกรรมการ
- (๒) จัดระเบียบวาระการประชุม
- (๓) ควบคุมและดำเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
- (๔) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม
- (๕) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
- (๖) ดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควรโดยไม่ขัดต่อมติของที่ประชุม

ข้อ ๖ ให้เลขานุการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) แจ้งนัดการประชุมตามคำสั่งของประธานกรรมการ
- (๒) เสนอจัดระเบียบวาระการประชุมและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (๓) รับผิดชอบและควบคุมการทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งแจ้งหรือยืนยันมติของคณะกรรมการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการมอบหมาย

หมวด ๒

การประชุม

ข้อ ๗ บุคคลอื่นที่มีใช้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะเข้าห้องประชุมไม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากประธานกรรมการ

ข้อ ๘ ในการประชุม ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ในที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๙ กรณีเรื่องจัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานกรรมการจะถอนเรื่องออกจากวาระการประชุมได้ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ข้อ ๑๐ การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้ จะทำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้

ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

ข้อ ๑๑ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ประธานกรรมการจะให้ส่งเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีกก็ได้ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

ข้อ ๑๒ ระเบียบวาระการประชุมอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมครั้งแรกหรือรายงานการประชุมไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

(๓) เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ถ้ามี)

(๔) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ถ้ามี)

(๕) เรื่องเสนอพิจารณา

(๖) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกครั้ง

คำวินิจฉัยตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้นลงลายมือชื่อทุกคน ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทำความเห็นแย้งรวมไว้ในคำวินิจฉัย

ข้อ ๑๔ ในระหว่างการประชุมที่เป็นความลับ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หรือได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ

ในกรณีมีการบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ให้เก็บรักษาแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพไว้จนกว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งนั้นแล้ว หรือจนกว่ากรรมการที่ได้ร่วมประชุมแต่มิได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ได้กลับมาร่วมประชุมแต่มิได้ทักท้วง จึงจะทำลายหรือลบสิ่งที่ยืนยันไว้ในแถบบันทึกเสียง หรือแถบบันทึกภาพดังกล่าวได้

ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

หมวด ๓ การลงมติในที่ประชุม

ข้อ ๑๖ ในกรณีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาให้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อชี้แจงครบถ้วนแล้วให้ออกจากที่ประชุม แล้วที่ประชุมจึงจะมีมติในเรื่องที่พิจารณา เว้นแต่ที่ประชุมจะให้อยู่เพื่อรับทราบมติของที่ประชุม

ข้อ ๑๗ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงมติให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กระทำโดยวิธีการลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๘ ประธานกรรมการจะสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นในการพิจารณาหรือลงมติกก็ได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น

หมวด ๔ รายงานการประชุมและเอกสารการประชุม

ข้อ ๑๙ ให้เลขานุการจัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกประเด็นที่ประชุมพิจารณา พร้อมด้วยความเห็นทั้งที่เป็นความเห็นของเสียงข้างมากและความเห็นของเสียงข้างน้อย และมติของที่ประชุม

ข้อ ๒๐ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุมให้เก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓



(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ระเบียบคณะกรรมการตุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ว่าด้วย การสอบหาข้อเท็จจริง การวินิจฉัยของนายทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินชดเชย

พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๖) และ (๗) มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติตุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย คณะกรรมการตุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วย การสอบหาข้อเท็จจริง การวินิจฉัยของนายทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า นักท่องเที่ยว ที่ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติตุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือบุคคลใดที่มีคำร้องเรียน

“คำร้องเรียน” หมายความว่า หนังสือหรือถ้อยคำของผู้ร้องเรียน หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏ ต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติตุกริงานำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ การแจ้งข้อหา การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง หรือการแจ้งโดย วิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๒

คำร้องเรียน

ข้อ ๕ ผู้ร้องเรียนจะมีคำร้องเรียนเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ เพื่อให้
นายทะเบียนทราบว่าการร้องเรียนได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๖ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องเรียนแล้ว ให้นายทะเบียนดำเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน และพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งนายทะเบียนจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
แทนก็ได้

หมวด ๓

การสอบหาข้อเท็จจริง

ข้อ ๗ ในการสอบหาข้อเท็จจริง นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องจากการรับฟัง
พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่

หนังสือ คำสั่ง บันทึกถ้อยคำ ส่วนของการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือเอกสารใด ๆ ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กลางกำหนด

ข้อ ๘ เมื่อมีคำร้องเรียน ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนโดยเร็ว หากพบว่าไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง

ข้อ ๙ คำร้องเรียนที่มีมูล ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกร้องเรียน
เพื่อให้ถ้อยคำและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานโดยไม่มีเหตุอันควร
ให้ถือว่า ไม่ประสงค์จะชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน

นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายอาจมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริงด้วยก็ได้

ข้อ ๑๐ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายอาจดำเนินการไต่ถามถึงระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการกิจการที่เกี่ยวข้องก่อนก็ได้

หากผู้กรณีตามวรรคหนึ่งยินยอมตามที่ไต่ถามถึงให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานและยุติเรื่อง

ข้อ ๑๑ ในการสอบหาข้อเท็จจริงให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายแจ้งสิทธิดังต่อไปนี้ให้ผู้กรณีทราบ

(๑) สิทธิในการแต่งตั้งตัวแทน

(๒) สิทธิในการทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และได้แจ้งแสดงพยานหลักฐาน

(๓) สิทธิในการนำพยานความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยของนายทะเบียน

(๔) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นความลับ

(๕) สิทธิในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียน

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนให้เป็นผู้สอบหาข้อเท็จจริง หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้สอบหาข้อเท็จจริงมาเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้ว ให้แจ้งการสอบหาข้อเท็จจริง และสรุปสำนวนการสอบหาข้อเท็จจริงและทำความเห็นเสนอ นายทะเบียนต่อไป

ข้อ ๑๓ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายอาจตรวจสอบและแสวงหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากพยานของผู้กรณีได้ตามสมควร

ข้อ ๑๔ ในการสอบหาข้อเท็จจริงให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกพยานเข้ามาในที่สอบหาข้อเท็จจริงคราวละหนึ่งคน ห้ามพยานบุคคลอื่นซึ่งยังไม่ได้สอบหาข้อเท็จจริงอยู่ในที่สอบหาข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นล่ามหรือบุคคลที่ระเบียนนี้หรือกฎหมายกำหนดให้อยู่ในที่สอบหาข้อเท็จจริงได้

การสอบหาข้อเท็จจริงให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำพยาน แล้วอ่านให้พยานฟังหรือจะให้พยานอ่านเองก็ได้ เมื่อพยานรับว่าถูกต้องแล้วให้พยานลงลายมือชื่อ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาสอบหาข้อเท็จจริงในวันนั้นลงลายมือชื่อ

การแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตอกเติม และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อพร้อมกับพยานผู้ให้ถ้อยคำนั้นกำกับไว้ทุกแห่ง

ข้อ ๑๕ การนำพยานเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบหาข้อเท็จจริง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกลำดับหมายเลขของเอกสารหรือวัตถุ และแยกบันทึกเป็นเอกสารของวัตถุของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว นักท่องเที่ยว และพยานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริงและวันที่ยื่นเอกสารหรือวัตถุดังกล่าว

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้รับฟังสำเนาได้

ถ้าต้นฉบับเอกสารสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาใช้โดยประการอื่นใด จะใช้สำเนาหรือพยานบุคคลที่เชื่อถือได้มาให้การรับรองเอกสารดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๑๖ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายได้ทำการสอบหาข้อเท็จจริงเสร็จแล้วให้สรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริง และให้นายทะเบียนพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว

หมวด ๔

การวินิจฉัย

ข้อ ๑๗ เมื่อนายทะเบียนได้รับสำนวนการสอบหาข้อเท็จจริง ให้นายทะเบียนวินิจฉัยสั่งการด้วยความเป็นธรรม และให้มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐาน หรือมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาพยานหลักฐานแล้ววินิจฉัยว่านักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจริงจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวหรือตามที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนกำหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายดังกล่าวตามจำนวนที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยวจากกองทุนแต่ไม่เกินหลักประกันของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งได้วางไว้

ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ การจ่ายเงิน
ชดเชยจะดำเนินการได้ต่อเมื่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันยุติ

ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาพยานหลักฐานแล้ววินิจฉัยว่านักท่องเที่ยวไม่ได้รับความ
เสียหายจริง ให้นายทะเบียนรีบแจ้งให้นักท่องเที่ยวผู้นั้นทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานตามระเบียบของทางราชการไว้

หมวด ๕

การผ่อนผัน

ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอุทธรณ์คำวินิจฉัยให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่
นักท่องเที่ยวของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันตามมาตรา ๔๓
วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ก่อนจนกว่าจะวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้วเสร็จ

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนให้นักท่องเที่ยวไปแล้ว ปรากฏผล
พิจารณาอุทธรณ์ว่าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่มีความผิด ให้มีหนังสือเรียกเงินคืนจากนักท่องเที่ยว
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด หากไม่คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สำนักงานพัฒนา
การท่องเที่ยวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนและการแจ้งเวียนรายชื่อผู้นำเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนและการแจ้งเวียนรายชื่อผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในกรณีนายทะเบียนมีคำสั่งห้ามผู้นำเที่ยวปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๗ ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้กรมทราบ นับตั้งแต่คำสั่งมีผลบังคับโดยเร็ว

ข้อ ๔ เมื่อกรมได้รับแจ้งการมีคำสั่งของนายทะเบียน ให้กรมแจ้งเวียนชื่อผู้นำเที่ยวที่ถูกลงโทษต่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวโดยเร็ว ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งตามข้อ ๓ ให้ผู้ออกคำสั่งเพิกถอนแจ้งให้กรมทราบโดยเร็ว และให้กรมแจ้งให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๓) และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อ
นักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทน
หรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด ๑

มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๔ ให้กำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน โดยมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
สถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไว้ประจำ
สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(๓) พาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยวและผู้ควบคุมพาหนะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๔) เก็บเอกสารโฆษณารายการนำเที่ยวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๖ และใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการนำเที่ยวตามโฆษณาหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตามใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ดังกล่าว

(๕) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการให้บริการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว

(๖) ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล หันส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดำเนินกิจการธุรกิจนำเที่ยวของตน

(๗) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่หาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนักท่องเที่ยว เช่น ค่าบำเหน็จการขอรับการสนับสนุนและรับการอุปถัมภ์ด้านพาหนะ และอื่น ๆ จากผู้ขายสินค้าที่ระลึก ร้านค้าอัญมณีหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนื่องโดยตอบแทนด้วยการนำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านดังกล่าว ถ้าเป็นการกระทำไปโดยทราบว่าสินค้า หรือบริการนั้นมีราคาสูงผิดปกติหรือหลอกลวงเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการดังกล่าว หรือโดยบังคับหรือขู่เข็ญนักท่องเที่ยว

(๘) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายค่าตอบแทนตามปกติ หรือค่านายหน้าให้มัคคุเทศก์ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในกรณีฉุกเฉิน และจำเป็น เพื่อการจ้ดนำเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการนำเที่ยว

(๙) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือส่งเสริมสนับสนุน หรือมีส่วนรู้เห็นให้มีการกระทำ ดังต่อไปนี้

(ก) การกระทำผิดกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อมโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ การทารุณสัตว์ การค้าแรงงานข้ามชาติ การค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศและยาเสพติด การกระทำผิดเกี่ยวกับงาช้าง รวมถึงสัตว์ป่าและพืชป่าต่าง ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นต้น

(ข) การกระทำที่ขัดมนุษยธรรม

(ค) การกระทำอื่นใดที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย

(๑๐) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) และส่งให้นายทะเบียนเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานทุกครั้งก่อนการนำเที่ยว

(๑๑) ในการจัดบริการหรือการอำนวยความสะดวกที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พึงต้องจัดให้นักท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยวที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องระมัดระวังตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการนำเที่ยวว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข้อ ๕ ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ต้องใช้ภาษาไทย โดยจะมีภาษาต่างประเทศกำกับไว้หรือไม่ก็ได้

การจัดให้มีและการส่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีเหตุอื่นที่ไม่สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส่ง ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตามวรรคสอง รวมทั้งแบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางกำหนด

หมวด ๒

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ และการตรวจสอบสุขภาพของมัคคุเทศก์

ข้อ ๖ มัคคุเทศก์ต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

(๑) อธิบายหรือบอกกล่าวเรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความไม่ถูกต้องและเสื่อมเสียแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาพพจน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

(๒) ไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตามข้อตกลงเกี่ยวกับรายการนำเที่ยวเป็นสำคัญ หรือละทิ้งหน้าที่การงาน

(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำการใดเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่สมัครใจ

(๔) ปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรม ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย หรือกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง รวมทั้ง อธิบายให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ มัคคุเทศก์ต้องส่งผลการตรวจสอบสุขภาพแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ เว้นแต่ ไม่สามารถจัดหาหรือส่งผลการตรวจสอบได้ในขณะนั้นด้วยเหตุอยู่ระหว่างการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว ให้มัคคุเทศก์นั้นส่งผลการตรวจสอบสุขภาพภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการนำเที่ยว

ข้อ ๘ มัคคุเทศก์ต้องไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว

ข้อ ๙ มัคคุเทศก์ต้องแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะ

ข้อ ๑๐ มัคคุเทศก์ต้องมีใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) เพื่อแสดงให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) จะแสดงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ ๑๑ มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาในการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามข้อตกลงที่ได้กระทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มัคคุเทศก์ได้รับเงินทอนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ต้องคืนเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการนำเที่ยว

ข้อ ๑๓ ให้นำข้อ ๔ (๙) มาบังคับใช้กับมัคคุเทศก์โดยอนุโลม

หมวด ๓

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท
และความประพฤติของผู้นำเที่ยว

ข้อ ๑๔ ผู้นำเที่ยวต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

(๑) อธิบายหรือบอกกล่าวเรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความไม่ถูกต้องและเสื่อมเสียแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาพพจน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

(๒) ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของผู้นำเที่ยว ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตามข้อตกลงเกี่ยวกับรายการนำเที่ยวเป็นสำคัญ หรือละทิ้งหน้าที่การงาน

(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำการใดเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่สมัครใจ

(๔) ปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรม ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นหรือประเทศไทย หรือกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง รวมทั้งอธิบายให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเช่นกัน

ข้อ ๑๕ ผู้นำเที่ยวต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและจะดำเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมิได้

ข้อ ๑๖ ให้นำข้อ ๔ (๙) และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับผู้นำเที่ยวโดยอนุโลม

ข้อ ๑๗ ผู้นำเที่ยวต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาในการนำเที่ยว

หมวด ๔

ค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับ
จากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๑๘ ให้มัคคุเทศก์ทั่วไป มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค และผู้นำเที่ยว ได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาท ต่อวันการนำเที่ยว

ให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนต่อวันการนำเที่ยวตามข้อตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๙ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้วตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ ๒๐ ให้มัคคุเทศก์เฉพาะตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับค่าตอบแทนต่อวันการนำเที่ยวตามข้อตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก

สำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด และการคืนหลักประกัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด และการคืนหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด และการคืนหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ การเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนำเงินสดไปเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้กับธนาคาร ในนาม “กรมการท่องเที่ยว เพื่อ...(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว)...” แล้วนำสมุดบัญชีเงินฝากส่งมอบให้แก่นายทะเบียน เพื่อดำเนินการออกหลักฐานการรับหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือ

(๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยว ให้นายทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้กับธนาคาร ในนาม “กรมการท่องเที่ยว เพื่อ...(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว)...” ภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เมื่อได้รับบัญชีธนาคารแล้วให้นายทะเบียนแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวแต่ละรายภายในวันทำการถัดไปให้นำเงินหลักประกันเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้นำหลักฐานการนำฝากมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนออกหลักฐานการรับเงินหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๕ ในกรณีการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) การถอนเงินเพื่อค่าใช้จ่ายกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะกระทำได้ต่อเมื่อนายทะเบียนสั่งหักหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๑๘ และลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินจากธนาคาร

(๒) เมื่อบัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดเกิดดอกผลและมีผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินจากธนาคาร
แจ้งความประสงค์ขอรับดอกผลคืน ให้นายทะเบียนเป็นผู้อนุมัติและลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากธนาคาร

ข้อ ๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินที่ประสงค์ขอรับหลักประกันคืน
ให้แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์สาขาที่สถานที่ผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินตั้งอยู่ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยว

ข้อ ๗ เมื่อผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ขอรับหลักประกันคืน ให้นายทะเบียน
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินที่แจ้งความประสงค์ขอรับหลักประกันคืนในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เมื่อครบกำหนดตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงิน
มีเรื่องร้องเรียนหรือมีหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
หากพบว่าผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินใดไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือมีเรื่องร้องเรียนแต่เป็นอันยุติแล้ว และไม่มีหนี้
ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นายทะเบียนอนุมัติคืน
หลักประกันและลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงิน

การคืนหลักประกันตามวรรคสองให้คืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘ ในกรณีที่นายทะเบียนได้แจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินมาขอรับหลักประกันพร้อมทั้ง
ดอกผลคืนแล้ว ถ้าผู้ประกอบการยื่นกู้ยืมเงินไม่มารับคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้นายทะเบียน
อนุมัติและลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากธนาคารให้หลักประกันพร้อมทั้งดอกผลตกเป็นของกองทุน

ข้อ ๙ ให้บัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดที่เปิดไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ถือเป็นบัญชีเงินฝากตามประกาศนี้

ข้อ ๑๐ คำขอรับหลักประกันคืนที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือว่าเป็นคำขอที่ยื่นตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอต่างกล่าวแตกต่างไปจาก
ระเบียบนี้ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอและส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อารัญ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์



ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ว่าด้วย การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน

พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๗) และ (๙) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การเก็บรักษา และการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การเก็บรักษา และการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เงินชดเชย” หมายความว่า เงินที่จ่ายเพื่อทดรองจ่ายทดแทนตามจำนวนความเสียหายให้แก่ นักท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

“เงินชดใช้” หมายความว่า เงินที่ต้องจ่ายคืนเงินชดเชยให้แก่กองทุน

“นักท่องเที่ยว” หมายความว่า นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๐

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว

“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความว่า หลักฐานแสดงการรับเงินที่กรมออกให้แก่ผู้ชำระเงิน และลักษณะ ใบเสร็จรับเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

“กรม” หมายความว่า กรมการท่องเที่ยว

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง หรือนายทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี

“สำนักงานทะเบียน” หมายความว่า สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง หรือ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

การรับเงินหรือทรัพย์สิน

ข้อ ๖ การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับโดยวิธีใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) รับเป็นเงินสด หรือเช็คเชียร์เช็ค

(๒) วิธีอื่นตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๗ กรณีเป็นเช็คเชียร์เช็คให้ส่งจ่ายแก่ “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว”

ข้อ ๘ ในการรับเงินเข้ากองทุน กรมต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง

หมวด ๒

การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๙ ให้กรมเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ ตามที่กรมกำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” เพื่อการรับเงินตามข้อ ๖ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

(๒) บัญชีกระแสรายวัน ใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒” เพื่อการจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๓) ในกรณีที่มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ กรมจะนำเงินส่วนหนึ่งไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำไว้กับบัญชีหนึ่งก็ได้ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๓”

การดำเนินการตาม (๓) จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

ข้อ ๑๐ บรรดารายรับทั้งปวงของกองทุนตามมาตรา ๗๐ ให้สำนักงานทะเบียนนำส่งเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” ทั้งสิ้นภายในวันที่ได้รับเงินนั้น หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป โดยจะหักไว้เพื่อการใด ๆ ไม่ได้

ในกรณีเป็นทรัพย์สินอื่นให้รายงานคณะกรรมการเพื่อเก็บรักษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๓

การเบิกจ่ายเงิน

ข้อ ๑๑ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

(๑) ทดรองจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๐

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุนแต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี

ข้อ ๑๒ การส่งจ่ายเงินจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” ทำได้แต่เฉพาะเพื่อนำเงินเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒” หรือ บัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๓”

การส่งจ่ายเงินฝากและดอกเบี้ยของกองทุนจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๓” จะต้องนำเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” เท่านั้น จะนำไปใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ โดยตรงไม่ได้

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการส่งจ่ายเงินจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินชดเชยตามที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน เพื่อโอนเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒”

การอนุมัติการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุมัติจะต้องลงลายมือชื่อในหลักฐานการขอรับเงินชดเชยทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในงบบัญชีหลักฐานการจ่ายก็ได้

ข้อ ๑๔ เมื่อมีการดำเนินการตามข้อ ๑๓ แล้ว การส่งจ่ายเงินชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยวตามข้อ ๑๑ (๑) ให้ส่งจ่ายจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒”

การจ่ายเงินชดเชยให้จ่ายเป็นเช็ค โอนทางธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษคนหนึ่งกับข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการที่ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีร่วมกันอย่างน้อยสองคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คหรือส่งจ่ายเงินจากธนาคาร

ข้อ ๑๕ การส่งจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุน ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

หลักฐานการจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน และหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกันตามที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีของนักท่องเที่ยวให้ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายแทนใบเสร็จรับเงินก็ได้

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายจะต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วแต่กรณี อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

หมวด ๔

การบัญชี

ข้อ ๑๙ ให้กรมจัดทำบัญชีของกองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๐ การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งโดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้กรมจัดทำงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้วให้ส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณเพื่อทราบต่อไป

ให้สำนักงานทะเบียนจัดทำรายงานการรับการจ่ายเงินรายเดือนส่งให้กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมีคฤศเทศก์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ข้อ ๒๑ ให้กรมนำเข้าข้อมูลการบัญชีของกองทุนเข้าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๒ ให้กรมจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๒๓ กรณีมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบเงินชดใช้แก่กองทุนแต่ไม่อยู่ในฐานะที่ชำระหนี้ได้หรือกรณีที่หนี้นั้นขาดอายุความให้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ โดยให้ผู้อนุมัติดังต่อไปนี้

(๑) อธิบดี สำหรับหนี้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อราย

(๒) คณะกรรมการ สำหรับหนี้ที่เกินหนึ่งแสนบาทต่อราย

การอนุมัติการตัดจำหน่ายหนี้สูญตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน

ข้อ ๒๔ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ไม้อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในระเบียบนี้ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวนันทริยา ทวีวงศ์)

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมีคฤศเทศก์

[illegible]

[illegible]

[illegible]

